## ĐÁP ÁN CÂU 1:

**Lưu ý: Thang điểm 10, chấm đến ¼ điểm (tức 0.25 điểm).**

| | Nội dung trả lời | Điểm |
|---|---|---|
| **1.** **(2.0 đ)** | - Về nội dung: Việc xác định tội danh với V "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 điều 140 Bộ luật hình sự là đúng người đúng tội. Bởi lẽ V đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm và nhận tài sản của ông H, có giá trị 41.000.000 đồng sau đó tự ý cấn trừ nợ cho ông T rồi bỏ trốn (theo điểm (a), khoản 1 Điều 140 BLHS.) | **1.0** |
| | - Về tố tụng: Do V phạm tội theo điểm (a) khoản 1, Điều 140 BLHS có mức hình phạt cao nhất đến 3 năm tù. Theo khoản 3 Điều 8 BLHS thì trường hợp này thuộc tội ít nghiêm trọng. | **0.5** |
| | - Theo khoản 1 Điều 120 BLTTHS, thời hạn tạm giam để điều tra với tội ít nghiêm trọng là không quá 02 tháng. Cơ quan điều tra công an quận X gia lệnh tạm giam lần đầu với V 03 tháng là vi phạm tố tụng. | **0.5** |
| **2.** **(2.0 đ)** | Nếu là người bảo vệ cho ông H trong giai đoạn điều tra, luật sư cần kiến nghị với Cơ quan điều tra công an và Viện kiểm sát quận X những vấn đề sau đây: | |
| | - Triệu tập ông T để lấy lời khai làm rõ việc ông T có biết xe đó không phải của V không? | ~~**0.5**~~ 1.0 |
| | - Lấy lời khai của bà L việc bà bán xe cho ông H đã làm thủ tục sang tên chưa, sang tên cho ai? | ~~**0.5**~~ |
| | - Làm rõ tính xác thực số nợ của V đối với ông T. | **0.5** |
| | - Yêu cầu thu hồi và trả xe lại cho ông H. | ~~**0.5**~~ 1.0 |
| **3.** **(2.0 đ)** | - Lập luận chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của ông H đối với chiếc xe giao cho V sử dụng. | **0.5** |
| | - Về trách nhiệm hình sự: Đồng ý việc truy tố đối với V về tội danh và điều luật đã phân tích ở trên. | **0.5** |
| | - Về trách nhiệm dân sự: Yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt và hoàn trả chiếc xe. | **0.5** |